

0102167-52.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... de roubo. Atualmente cumpre pena por tráfico.

O policial militar José Issa Junior informou que, em patrulhamento, realizou a abordagem do acusado e de dois agentes que o acompanhavam. Ao notar a sua presença, o réu jogou no chão algumas porções de droga. Em seu poder foi apreendido um aparelho de telefone celular. Quando entrevistado, Luiz revelou que, por vezes, traficava drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0102167-52.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0102167-52.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4370/2017 - 9º

Distrito Policial - Carandiru, 848/2017 - 9º Distrito Policial - Carandiru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ANSELMO BARBOSA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

LUIZ ANSELMO BARBOSA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal porque, no dia 13 de novembro de 2017, por volta das 15h, na Rua José Bernardo Pinto, esquina com Rua Dona Santa Veloso, Vila Guilherme, nesta cidade e comarca da Capital, recebeu e adquiriu, em proveito próprio, o aparelho de telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G2, avaliado em R\$ 700,00, de propriedade de Milton Ribeiro Rocha, mesmo sabendo se tratar de produto de crime.

Recebida a denúncia (fls. 166) foi o réu foi citado (fls. 185) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 190). Quanto ao crime de porte de droga para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06) o acusado foi absolvido sumariamente em razão da prescrição (fls. 200). Em relação ao crime de receptação, não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi ratificada (fls. 200) e procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do CPP, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu absolvição por insuficiência de provas e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11 e 12), auto de entrega (fls. 13 e 140, auto de avaliação (fls. 15), boletim de ocorrência de crime antecedente (fls. 40 e 41) e laudo de exame pericial (fls. 74/77).

O réu calou-se sobre o aparelho celular na fase policial (fls. 07).

Em juízo, Luiz disse ter comprado o aparelho de um conhecido do bairro onde mora. Acertaram o preço em R\$ 350,00, parcelado em três prestações. Alegou não recordar o nome desse rapaz. Não sabia que o bem era produto de roubo. Atualmente cumpre pena por tráfico.

O policial militar José Issa Junior informou que, em patrulhamento, realizou a abordagem do acusado e de dois agentes que o acompanhavam. Ao notar a sua presença, o réu jogou no chão algumas porções de droga. Em seu poder foi apreendido um aparelho de telefone celular. Quando entrevistado, Luiz revelou que, por vezes, traficava drogas e alegou que era seu o aparelho de telefone celular. Porém, em consulta, descobriu que se tratava de produto de roubo.

No mesmo sentido, o PM André Viola da Silva discorreu sobre a apreensão do aparelho celular produto de roubo em poder do acusado.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

A procedência ilícita do aparelho de telefone celular restou comprovada pelas declarações prestadas pela vítima do roubo antecedente na fase policial (fls. 6).

A posse do aparelho é incontroversa, pois, foi admitida pelo acusado e confirmada pelos policiais autuantes.

A apreensão dos bem produto de crime patrimonial em poder do agente impôs-lhe o dever de demonstrar a licitude de sua posse. E disso ele não cuidou de se desincumbir.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar

prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1142873/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Luiz não é, ademais, novato na seara do crime. Já sofreu condenação irrecorrível por furto, o que se reforça a presença do dolo.

Logo, as circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais autuantes e as condições subjetivas do acusado bem permitem a condenação pelo crime de receptação, nos termos da denúncia.

Certa a condenação, passo à fixação das penas.

O réu possui antecedente criminal (condenação por furto qualificado da 14ª Vara Criminal da Capital-SP nos Autos nº 0057723-07.2012.8.26.0050 - fls. 197/199). Cumpre, assim, acrescer suas penas de 1/6, perfazendo 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de causas legais modificadoras.

O regime prisional é o aberto frente a primariedade técnica e o fato de o crime ter ocorrido há quase cinco anos.

Presentes os requisitos do artigo 44 e incisos do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e outros 10 dias-multa.

O valor de cada dia multa é fixado no piso mínimo considerando-se a má situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar LUIZ ANSELMO BARBOSA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade e outros dez dias-multa.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 23 de setembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA